

Số: 18/2026/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 14 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14;

Căn cứ Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường; Nghị định số 241/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường;

Xét Tờ trình số 302/TTr-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về dự thảo Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra); Báo cáo thẩm tra số 117/BC-HĐND ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định số 241/2025/NĐ-CP.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau.
2. Công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau.
3. Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 3. Chế độ mua sắm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục

1. Việc mua sắm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Mẫu, quy cách phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 241/2025/NĐ-CP.
3. Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục, biển hiệu, cấp hiệu đối với công chức làm việc tại Quản lý thị trường thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 241/2025/NĐ-CP.

Điều 4. Thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục

1. Thủ tục cấp lần đầu, cấp lại phù hiệu, cờ hiệu: Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau và các đơn vị trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường được cấp phù hiệu, cờ hiệu lần đầu hoặc cấp lại để sử dụng đúng mục đích.

Hồ sơ đề nghị cấp lần đầu, cấp lại phù hiệu, cờ hiệu gồm: Văn bản đề nghị cấp lần đầu, cấp lại của cơ quan, đơn vị trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau. Trong trường hợp đề nghị cấp lại phải nêu rõ lý do kèm theo văn bản giải trình của cơ quan, đơn vị hoặc công chức trong trường hợp làm mất, bị hư hỏng.

2. Thủ tục cấp lần đầu, cấp lại, cấp hàng năm đối với cấp hiệu, biển hiệu và trang phục cho công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau:

a) Cấp lần đầu cấp hiệu, biển hiệu, trang phục cho công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau sau khi được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau theo tiêu chuẩn, niên hạn quy định;

b) Cấp hiệu được cấp thay thế trong trường hợp công chức có sự thay đổi về chức vụ lãnh đạo, ngạch công chức hoặc cấp hiệu bị hỏng, bị mất;

c) Biển hiệu được cấp thay thế trong trường hợp bị hỏng hoặc bị mất;

d) Cấp hàng năm trang phục cho công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau theo tiêu chuẩn, niên hạn quy định;

đ) Hồ sơ đề nghị cấp lần đầu, cấp hàng năm, cấp lại cấp hiệu, biển hiệu, trang phục cho công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, gồm: Văn bản đề nghị và danh sách đề nghị cấp lần đầu, cấp hàng năm, cấp lại của cơ quan, đơn vị trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường. Trường hợp công chức có sự thay đổi về chức vụ lãnh đạo, ngạch công chức thì phải có quyết định bổ nhiệm chức vụ, bổ nhiệm ngạch công chức. Trường hợp đề nghị cấp lại khi làm mất, hư hỏng phải có văn bản giải trình của công chức.

3. Theo đề nghị của cơ quan, đơn vị trực thuộc và của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường xem xét, quyết định cấp lần đầu, cấp hàng năm và cấp lại phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường theo quy định.

4. Quản lý, theo dõi cấp phát

a) Việc cấp phát và sử dụng phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, niên hạn theo quy định tại Nghị định số 33/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 241/2025/NĐ-CP. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Chi cục Quản lý thị trường tổ chức việc cấp phát và theo dõi, quản lý, sử dụng đúng quy định;

b) Trường hợp phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường được cấp bị hư hỏng, mất mát vì nguyên nhân khách quan được xem xét cấp thay thế. Trường hợp phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường được cấp bị hư hỏng, mất mát không phải do nguyên nhân khách quan, không có lý do chính đáng thì cá nhân phải đăng ký với Chi cục Quản lý thị trường để được cấp thay thế và phải chịu chi phí mua sắm.

Điều 5. Kinh phí mua sắm

Kinh phí mua sắm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục của lực lượng Quản lý thị trường được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2026.

2. Quy định chuyển tiếp

Thời điểm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường đã được cấp phát trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực được dùng để tính niên hạn mua sắm, cấp phát lần sau.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa XI, Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2026.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB và TCTHPL);
- Bộ Công Thương (Vụ Pháp chế);
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực V;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các xã, phường;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng Công báo);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thiều